

1500776-72.2020.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Maria Maccari Gonçalves

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2087146/2020 - DEL.POL.ARUJA, 10846699 - DEL.POL.ARUJA, 1173/20/201 -

DEL.POL.ARUJA, 2087146 - DEL.POL.ARUJA, 1173/20/201 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja-SP - cep 07400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500776-72.2020.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500776-72.2020.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2087146/2020 - DEL.POL.ARUJA, 10846699 - DEL.POL.ARUJA, 1173/20/201 -

DEL.POL.ARUJA, 2087146 - DEL.POL.ARUJA, 1173/20/201 - DEL.POL.ARUJA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

TAILER VICTOR REIS DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI GONÇALVES

Vistos.

I - RELATÓRIO

TAILER VICTOR REIS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 33, "caput", e 35, cumulado com o art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, pois, (a) em data anterior até 05 de abril de 2020, em horário e local incertos, nesta Comarca, juntamente com DANIEL SAAVEDRA DA SIVLA (autos desmembrados a fls. 240/241) e com o adolescente C. S. B., associaram-se entre si para o fim de praticar, de forma reiterada ou não, o crime de tráfico de drogas, e (b) juntamente com DANIEL SAAVEDRA DA SIVLA (autos desmembrados a fls.

240/241) e com o adolescente C. S. B., trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 14,17g (catorze gramas e dezessete decigramas) de "maconha", acondicionados em 11 trouxinhas, e 24,34g (vinte e quatro gramas e trinta e quatro decigramas) de "cocaína", acondicionados em 55 eppendorfs vermelhos, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 117/120 e 133/134).

O réu constituiu defensor e apresentou defesa prévia (fls. 292/293).

A denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2021 (fls. 240/241).

Designada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a exasperação da pena-base, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, o aumento da reprimenda em razão da participação de adolescente e a aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, com a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou do tráfico privilegiado.

É o relatório. Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A ação penal é parcialmente procedente.

Trata-se, na hipótese, de acusação pelo cometimento das seguintes infrações penais: "Lei nº 11.343/06, Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei."

Pois bem.

Do crime de tráfico de entorpecentes

A materialidade do delito em questão restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 08/12), auto de exibição/apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação (fls. 17/22) e exame químico-toxicológico definitivo com resultado positivo para "cocaína" e "maconha" (fls. 269/271).